МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2022 оны 11 дугаар сарын 10 № 04/39 Улаанбаатар хот

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД
УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Д.СУМЪЯАБАЗАР ТАНАА

Баянзүрх дүүргийн иргэн, өмгөөлөгч А.Базар "Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/1086 дугаар захирамжаар баталсан "Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж иргэдээс гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх журам"-ын 4.9.2.2 дахь заалт нь иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл, гомдол гаргаж шийдвэрлүүлэх эрхийг зөрчсөн, ийм журам зөвхөн Нийслэл хотод үйлчилж байгаа нь Монгол Улсын иргэдийн хууль, шүүхийн өмнө тэгш байх эрхийг зөрчсөн, уг заалтыг Нийслэлийн төрийн захиргааны алба хаагчид хэт өргөн хүрээнд тайлбарлаж, хэрэглэж байгаагаас хүний эрх зөрчигдөх нөхцөлийг үүсгэж байна" гэх мэдээллийг Комисст гаргажээ.

Мэдээллийг Комисс хүлээн авч, эрх зүйн зохицуулалт, нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийж, дараах байдлаар дүгнэсэн болно. Үүнд:

1. Нийслэлийн Засаг даргын 2022 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/1049 дугаар захирамжаар шинэчлэн баталсан "Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж иргэдээс гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх журам"-ын 4.9.2.2-т "Шүүхээр хянан хэлэлцэгдэж байгаа асуудлаар өргөдөл, гомдол ирүүлсэн бол хүлээн авахгүй" гэх заалт нь Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 12 дахь хэсэгт төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл, гомдлоо гаргаж шийдвэрлүүлэх иргэний эрх, Захиргааны ерөнхий хуулийн 9 дүгээр бүлэгт тогтоосон захиргааны актад гомдол гаргах иргэний эрхийг хөндөөгүй бөгөөд шүүхийн өмнөх шатанд болон шүүхээс хялбаршуулсан журмаар захиргааны хэргийг хянан хэлэлцэх тохиолдолд захиргааны байгууллага шийдвэрээ хянан үзэх, өөрчлөх боломжтой.

2. "Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж иргэдээс гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх журам"-тай адилтгах эрх зүйн зохицуулалт хөдөө, орон нутагт мөрдөгдөхгүй байгаа нь хууль, шүүхийн өмнө эрх тэгш байх эрхийг зөрчсөн гэж үзэхгүй. Шүүх хянан хэлэлцэж байгаа болон шийдвэр гаргасан асуудлаар төрийн захиргааны байгууллага давхар шийдвэр гаргахгүй байх нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт мөрдөгдөх ерөнхий зарчим бөгөөд эрх бүхий албан тушаалтан ерөнхий зарчмыг хэрэгжүүлэх нарийвчлан журам баталсан нь ерөнхий зарчмын хэрэгжилтийг хязгаарлахгүй юм.

3. "Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж иргэдээс гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх журам"-ын 4.9.2.2 дахь заалт харилцан адилгүй хэрэгжиж байгаа нь төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл гомдлоо

150070251

гаргаж шийдвэрлүүлэх иргэний эрх зөрчигдөх нөхцөлийг үүсгэж болзошгүй гэх мэдээлэл гаргагчийн тайлбар үндэслэлтэй байна. Тухайлбал, тэрээр "Нийслэлийн засаг даргын баталсан энэ журмын 4 дүгээр зүйлийн 4.9.2.2.-т заасан зохицуулалтаас үүдэн Нийслэл дэх Захиргааны байгууллагууд иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хүлээж авахдаа өөрсдийн үзэмжээр хандаж, маргаан үүссэн асуудлаар гаргасан иргэдийн зарим өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч, заримыг нь тус заалтыг үндэслэн буцаах зэрэг нөхцөл байдлыг бий болгож байна. Энэ нь Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 1-т заасан "... Хүн бүр хууль, шүүхийн өмнө эрх тэгш байна" гэсэн заалтыг зөрчихөд хүргэж байна. Түүнчлэн, шүүхэд маргаантай гэх үндэслэлийг хэт өргөжүүлэн тайлбарлах замаар хүний эрхийг зөрчиж байна. Тухайлбал, иргэд газрын эзэмшил, ашиглалтын талаар маргаж байхад тухайн маргаанд шууд хамааралгүй бусад асуудлуудыг шийдвэрлүүлэх тухай хүсэлтүүдийг ч авч хэлэлцэхгүй байх зэргээр хүний эрх зөрчиж байна" гэх тайлбар гаргажээ.

Шүүхийн хянан хэлэлцэж байгаа асуудлаар төрийн захиргааны байгууллагад гаргасан өргөдөл, гомдлыг хүлээн авахгүй байх зарчмыг зөвхөн төрийн байгууллагад шүүхээр шийдвэрлэж байгаа хэрэг, маргааны үндсэн асуудлаар гаргасан өргөдөл, гомдлын хувьд мөрдөх бөгөөд шүүх шийдвэрлэж байгаа хэрэг, маргаанаас өөр нэг иргэнээс гаргасан гомдлыг захиргааны байгууллага хүлээн авч, шийдвэрлэх үүрэгтэй. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 12 дахь хэсэгт төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл, гомдлоо гаргаж шийдвэрлүүлэх иргэний эрх, өргөдөл, гомдлыг хуулийн дагуу шийдвэрлэх төрийн байгууллага, албан тушаалтны үүргийг тогтоосон байна. Энэ хүрээнд Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.3 дахь хэсэгт "өргөдөл, гомдолд дурдсан асуудал бүрийг эрх хэмжээнийхээ хүрээнд хянан үзэж, үндэслэлтэй шийдвэрлэх" төрийн байгууллага, албан тушаалтны нийтлэг үүрэг, 13 дугаар зүйлийн 13.3 дахь хэсэгт "өөрийн харьяалан шийдвэрлэвэл зохих өргөдөл, гомдолд дурдсан асуудал бүрд дүн шинжилгээ хийж, холбогдох газраас магадлах, судалгаа, тодорхойлолт шаардан авах" зэргээр ажиллах зохицуулалтыг хуульчилжээ.

Иймд хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. 2022 онд Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг шүүх хянан хэлэлцэж байгаа гэх үндэслэлээр хүлээн авахаас татгалзсан байдалд дотоодын хяналт шалгалт хийж, "Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж иргэдээс гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх журам"-ын 4.9.2.2 дэх заалтыг зохих ёсоор, нэг мөр хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн төлөвлөгөө гаргаж, хэрэгжүүлэх;

2. "Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж иргэдээс гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх журам"-ын 4.9.2.2 дахь заалтыг тайлбарлах, хэрэглэх талаар өөрийн байгууллагын зохион байгуулалт, нөхцөл байдалд нийцсэн төрийн албан хаагчдын ойлголтыг нэг мөр болгох оновчтой, үр дүнтэй арга хэмжээ авах (сургалт, танилцуулга зохион байгуулах, албан даалгавар өгөх зэрэг арга хэмжээ байж болно);

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан.

Зөвлөмжийг биелүүлж, авсан арга хэмжээнийхээ талаар мэдээллийг, баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 60 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Г.НАРАНТУЯА